

3. 압류재산 감정평가비용 미지급

- 「압류재산 매각업무요강」 제75조(채납처분비의 채당지출)에 따르면 압류재산의 매각에 소요되는 감정료 등 채납처분비는 공사가 채당지출할 수 있고
- 「감정평가업자 운용요강」 제10조(계약체결) 및 「(압류·국유재산) 지정감정평가업자 위촉 및 감정평가위임계약서」 제9조(감정평가 보수의 청구 및 지급) 제3항에 따르면
 - 공사는 감정평가업자로부터 감정평가서를 송부 받아 검사를 완료한 후에는 공매공고를 하거나 매매계약을 체결한 날로부터 5일 이내에 감정평가 보수를 지급하도록 되어 있음¹⁾
- 그런데, 2015. 4. 1. ~ 2017. 8. 31. 기간 중 광주전남지역본부의 미지급된 감정료 현황을 점검한 결과
- 채납자 OOO(국민건강보험공단 XXXX-XXXXXXX-XXX) 소유 압류재산의 경우 2016. 5. 28. 감정의뢰하고, 2016. 6. 12. 위임기관에 감정서를 송부하였으므로

1) 감사원 「공공부문의 불공정 관행 특별점검(2014. 10.)」에서 국가계약법에 따라 감정평가보수를 지급 청구일로부터 5일 이내 지급하도록 '압류재산 감정평가보수 지연 지급 부적정' 감사처분(2014. 11. 4.) 하였고, 이에 공사는 2015. 2. 23. 개정된 「감정평가업무협약」에 따라 감정료 지급방식을 기존 사후 정산에서 공매공고 후 사전 채당지출로 개선하여 전부점에 시행 통보 「감정평가업무협약 개정에 따른 감정평가업무시 유의사항 안내(조세정리부-14889, 2015.3.30.)」 하였으므로, 기존 사후 정산에서 공매공고 후 사전 채당지출로 감정료 지급방식을 개선한 2015. 4. 1. 이후부터는 국가계약법 상의 대가 지급기한을 준수하여야 함

※ 2017. 4. 13. 기존 「감정평가업무협약」은 폐지되고 「감정평가업자 운용요강」 제정에 따른 「(압류·국유재산) 지정감정평가업자 위촉 및 감정평가위임계약서」으로 변경되어 시행되었으며 감정평가보수 지급 방식은 동일하게 유지됨

- 늦어도 2016. 6. 17.까지는 감정료를 지급하여야 함에도 감사일 현재까지 미지급 하는 등 [표 3]과 같이 총 21건, 5,759천 원의 감정료를 지급하지 않은 것으로 확인됨

[표 3] 감정평가비용 미지급 현황

(단위 : 건, 천 원)

합계		2015년 발생분		2016년 발생분		2017년 발생분	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

“ 기재 생략 ”

【 조치한 사항 】

- ◇ 광주전남지역본부장은 미지급된 감정평가비용 총 21건, 5,759천 원을 신속히 지급하시기 바람. (시정)